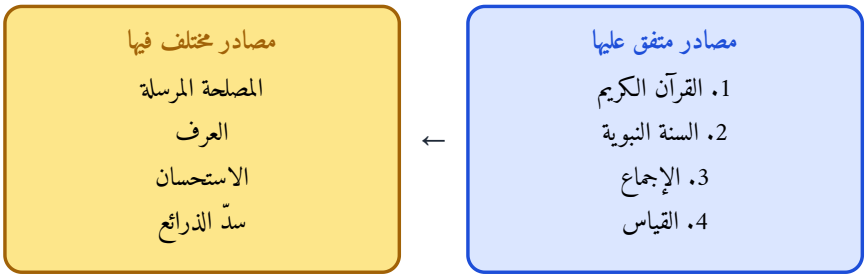
2 ثانوي · العلوم الإسلامية · كل الشعب · الوحدة 4: الفقه وأصوله · الدرس 1

مصادر التشريع الإسلامي

الهدف: أن تعدّد مصادر التشريع الإسلامي وتميّز بين المتفق عليها والمختلف فيها، وأن تعرّف كلاً منها وتبيّن حجيته.

الفكرة في سطرين: الأحكام الشرعية تُستمد من مصادر مرتّبة: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وهي المتفق عليها؛ وتليها مصادر تبعية اختلف العلماء في الأخذ بها كالمصلحة المرسلة والعرف.



الشكل 1: المصادر الأصلية المتفق عليها مرتّبة، والمصادر التبعية المختلف فيها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مصدر التشريع:** الدليل الذي تُستنبط منه الأحكام الشرعية العملية.
2. **القرآن:** كلام الله المنزّل على محمد ﷺ، المتعبَّد بتلاوته، المنقول بالتواتر، وهو المصدر الأول.
3. **السنة:** ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، وهي المصدر الثاني.
4. **الإجماع:** اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي ﷺ على حكم شرعي.
5. **القياس:** إلحاق فرعٍ لا نص فيه بأصلٍ منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلّة.
6. **أركان القياس:** الأصل، الفرع، حكم الأصل، العلّة.
7. **المصالح المرسلة:** مصالح لم يرد نص باعتبارها ولا بإلغائها، تُراعى لتحقيق مقاصد الشريعة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حكم المخدرات. **الحل:** قياس: الأصل الخمر، الفرع المخدرات، الحكم التحريم، العلّة الإسكار وإذهاب العقل.
2. جمع القرآن في مصحف واحد زمن الصحابة. **الحل:** عمل بالمصلحة المرسلة حفظاً للدين.
3. وضع إشارات المرور وإلزام الناس بها. **الحل:** مصلحة مرسلة لحفظ النفس.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الإخلال بترتيب المصادر الأصلية.
- نسيان قيد «بعد وفاة النبي ﷺ» في تعريف الإجماع.
- الخلط بين **العلّة** و**الحكمة** في القياس.
- عدّ المصالح المرسلة من المصادر المتفق عليها.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المتفق عليها: قرآن، سنة، إجماع، قياس.
- المختلف فيها: مصلحة مرسلة، عرف، استحسان، سدّ ذرائع.
- القياس: أصل + فرع + حكم + علّة.
- الإجماع: اتفاق المجتهدين بعد النبي ﷺ.
- لا يُلجأ إلى مصدر تالٍ إلا إذا لم يوجد الحكم في المصدر الذي قبله.

madrasadz.com